

1500112-64.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... materialidade delitivas do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, entendendo que a pena base deva ser fixada acima do mínimo legal face às circunstâncias do crime, considerada a confissão espontânea, com o aumento pela majorante do concurso de agentes, estabelecendo o regime prisional fechado, sem aplicação do disposto no art. 44 do CP, nem possibilidade de apelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500112-64.2022.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500112-64.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2011186/2022 - 04º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Weslley Pinheiro de Jesus Lao

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Kleber Leles de Souza

Vistos.

Weslley Pinheiro de Jesus Lao, qualificado à fl. 14, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, caput, da Lei nº. 8.069/90 na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, porque dia no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 15h40, na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, nesta cidade de Diadema, atuando previamente ajustado outro indivíduo não identificado e adolescente, unidos em designios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo contra a vítima André Luis Pascon, subtraiu, para eles, uma carteira, documentos pessoais, cartões bancários, a quantia de R\$ 150,00, um aparelho celular da marca SamsungA20, avaliado em R\$ 1.000,00, e o automóvel Renault/Sandero, de placas LSG-5607, veículo avaliado em R\$ 35.000,00 (fls. 08/09).

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo acima descritas, Weslley Pinheiro De Jesus Lao corrompeu e facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, a saber, o adolescente não identificado e morador da cidade de São Bernardo do Campo, com ele praticando a infração penal acima narrada.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 30/32). A denúncia foi recebida em 24/01/2022 (fl. 84), cuja citação se deu às fls. 110/111, sendo ofertada defesa inicial por Advogado Constituído (fls. 99/100).

Em audiência una foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes, e interrogado o réu ao final, seguindo-se com os debates orais.

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a parcial procedência da ação por provadas autoria e materialidade delitivas do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, entendendo que a pena base deva ser fixada acima do mínimo legal face às circunstâncias do crime, considerada a confissão espontânea, com o aumento pela majorante do concurso de agentes, estabelecendo o regime prisional fechado, sem aplicação do disposto no art. 44 do CP, nem possibilidade de apelo em liberdade. Já a Defesa pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu a absolvição em relação ao delito de corrupção de menores. Em relação ao crime de roubo, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão, fixando-se regime mais brando.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE, impondo-se a condenação do acusado pela prática de crime de roubo em concurso de agentes, absolvendo-o em relação ao delito de corrupção de menores.

Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/13, com o encontro das res e do simulacro da arma de fogo, usado no assalto, e do celular, estepe e rádio do veículo roubados, em poder do agente. Dito isso, anoto que "em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (TACRIM-SP AC Rel. Passos de Freitas - BMJ 91/6 e RDJ 18/66).

A autoria é inconteste com fulcro no auto de reconhecimento pessoal positivo de fl. 15, reiterado hoje em audiência. Vejamos.

A vítima declarou à fl. 19: "que trabalha em aplicativo de mobilidade urbana Uber, e parou seu veículo, após deixar um passageiro, na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, para reiniciar seu telefone celular e receber mensagem de outra corrida, momento em que foi abordado por dois indivíduos desconhecidos, um deles o indiciado Wesley e um outro indivíduo de cor branca, aparentando ser menor de idade, magro, cabelos lisos e castanhos. O indiciado Wesley, armado com arma de fogo, veio na direção da vítima, anunciando o assalto, exigindo que a vítima deixasse todos os seus pertences no interior do veículo e dele desembarcasse, e assumindo o volante do veículo, juntamente com o adolescente que embarcou do lado do passageiro, se evadiram para local incerto. Estava na Unidade Policial, quando soube da localização do automóvel. Numa sala contígua da Delegacia, viu perfil dos três indivíduos dentre eles o indiciado Wesley a quem apontou sem sombra de dúvidas como sendo o autor do roubo, na companhia de um adolescente não identificado. Seus pertences foram todos recuperados. Ficou surpreso, ao saber que o indiciado usou de um simulacro de arma de fogo para a prática do crime".

Em sede judicial a vítima reiterou que trabalha como motorista de aplicativo, e que parou na via para o desembarque de uma passageira. Afirmou que ficou parado alguns instantes, e viu dois indivíduos vindo em sua direção. Um dos indivíduos estava portando uma arma, e foi anunciado o assalto. Disse que o segundo indivíduo aparentava ser adolescente, era branco e franzino. Afirma que o indivíduo que portava a arma era mais forte, moreno. Os indivíduos ingressaram no automóvel e subtraíram o veículo e demais bens. Disse que acionou a polícia via COPOM. Apontou que na sequência encontrou uma viatura da polícia militar e relatou os fatos. Os policiais lhe disseram que o veículo já havia sido encontrado e o conduziram à delegacia. Disse que na delegacia procedeu ao reconhecimento positivo do acusado. Reconheceu, ainda, o simulacro usado no crime.

Os policiais militares narraram em sede extrajudicial (fls. 20/21): "que alguns instantes após ouvir irradiação do COPOM ABC dando conta do roubo do veículo Renault Sandero, de cor branca e placas LSG - 5607, em patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram o veículo estacionado na via pública, e desembarcando dele o indiciado Wesley que caminhou sentido a uma residência. Abordaram Wesley, procedendo busca pessoal nele, sendo que nada de ilícito encontraram. Indagaram ao indiciado quanto ao veículo, sendo que o mesmo confessou ter roubado o automóvel pouco tempo antes, e estacionou o veículo naquele local, deixando a chave sobre a roda, para posteriormente leva-lo para um local de desmanche. O indiciado, afirmou

que morava naquele imóvel, e franqueou a entrada dos policiais na casa. No interior do imóvel, encontraram, o simulacro de arma de fogo, usado no assalto, bem como o telefone celular da vítima, e o estepe e o rádio do veículo roubado. Diante de tais fatos, declinaram voz de prisão ao indiciado e o conduziram à Delegacia. Aqui chegando soube que a vítima aqui se encontrava para registrar a ocorrência do roubo".

O policiais militares, judicialmente, reiteraram seus relatos anteriores.

Confirmaram que o acusado foi abordado na posse do veículo em local próximo à sua residência, e que ele confessou o crime, indicando a participação de um segundo indivíduo. Na casa do acusado foram encontrados mais pertences da vítima, bem como o simulacro utilizado para a prática delitiva.

O réu narrou à autoridade policial (fl. 22) que: "está desempregado, e sem ter nada para comer na sua casa, resolveu sair para a rua e roubar um carro. Chamou um adolescente do qual não sabe nem dizer o nome, e o primeiro carro que cruzaram foi o automóvel, objeto deste registro. Vendo que o condutor do veículo estava distraído, mexendo no telefone celular, o abordaram e roubaram o automóvel e pertences dele. Para a prática do roubo, usou um simulacro de pistola, que já tinha guardado na sua casa havia algum tempo. Não tinha local certo para levar o veículo e desmanchar, por isso, levou o automóvel para próximo da sua casa, deixou ele estacionado na rua e ia procurar um lugar para desmanchar o automóvel e vender as peças. Alega estar arrependido de sua atitude. Sabe dizer que o adolescente que o acompanhou no roubo, mora no município de São Bernardo do Campo, mas alega não saber o nome e endereço dele".

O indiciado sob o crivo do contraditório, confessou o crime de roubo, afirmando que praticara o delito com outro indivíduo. Afirmou que o indivíduo já era maior de 18 anos.

Resumindo, tem-se que a confissão do réu, que não é prova única, pois veio corroborada pelas declarações e reconhecimentos pessoais positivos da vítima e pelos relatos dos policiais, que embora não presenciais do crime, foram da confissão informal e do encontro das res e do simulacro de arma de fogo usado no crime, tudo ainda em poder do acusado, sem prova favorável a si.

Ademais: (...) as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos RJTACrim 43/233).

O delito de roubo se consumou não apenas com o emprego de grave ameaça exercida através do simulacro e voz de assalto, como pela inversão da posse das "res" e fuga do agente que foi perdido de vista e, portanto, teve a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem, ainda que por alguns instantes. Ademais: "Para a consumação do crime de roubo, segundo a jurisprudência do STF, não é preciso que a coisa roubada haja saído da esfera de vigilância da vítima, bastando a fuga com a coisa subtraída para caracterizar-se a posse dela pelo ladrão" (HC 75024-9, SP, Min. Ilmar Galvão). E: "Consuma-se o roubo quando se pratica a violência, independentemente de efetiva subtração ou recuperação imediata da res. Jurisprudência pacífica da Suprema Corte e de outros Tribunais brasileiros" (Ap. 966.461-1 e 1.001.003-8, ambas de São Paulo). Ademais: "O entendimento jurisprudencial que vem predominando, inclusive no pretório excelso, tem como consumado o roubo, tão só pela subtração dos bens da vítima, mediante violência ou grave ameaça, ainda que, em ato contínuo, de imediato, o próprio ofendido detenha o agente e recupere a res" (Acórdão da 11ª Câ. do TACrim - Rel. Wilson Barreira - data 06.01.99 - Rolo 1216, Flash 0483, folhas 07). Tanto que neste sentido é a Súmula n.º 582, do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

A majorante do concurso de agentes restou devidamente comprovada; o réu efetivamente agiu com divisão de tarefas com outro indivíduo não identificado. Reitero que o concurso de agentes é inquestionável, assim como o emprego de grave

ameaça mediante simulação de emprego de arma de fogo e ameaça vocal, como sempre afirmado pela vítima, segundo quem era o réu quem apontava o armamento para si enquanto se fazia acompanhar do outro rapaz que aparentava ser menor de idade, e depois os dois foram embora juntos, em seu veículo, levando seus demais pertences. Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de roubo majorado, mercê das idôneas provas coligidas, de modo que a procedência parcial do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade das declarações prestadas - que são válidas e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura.

Aponto contudo que, com relação ao delito de corrupção de menores, entendo que após a instrução persiste dúvida razoável sobre a idade do comparsa que participou da prática delitiva. É certo que a vítima disse, tanto em sede policial quanto em juízo, que o segundo indivíduo tinha aspecto de adolescente, considerando tratar-se de pessoa franzina, com rosto juvenil. O réu, em sede policial, disse que o segundo indivíduo seria adolescente. Ocorre que mesmo em sede policial não foi possível identificar o indivíduo, ou esclarecer qual seria sua idade. Em juízo, o réu mudou sua versão, afirmando que o comparsa não era adolescente. Não há qualquer outra prova acerca da idade do indivíduo. Assim, não obstante os indícios da prática delitiva com a participação de adolescente (o que atrairia a incidência das penas do art. 244-B, do ECA, em concurso formal), tais indícios não se converteram em prova para fins de condenação. Diante disto, em relação a este delito, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Na primeira fase, devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, caput, do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos do crime, as suas circunstâncias, consequências e a personalidade do agente.

No caso em tela, anoto como circunstância judicial desfavorável o fato de que o objeto material da conduta foi um veículo automotor. O tipo de crime, a natureza e o valor da res elevam a culpabilidade do agente, pois potencializam a sensação de insegurança e intranquilidade social, em especial nas comarcas da Grande São Paulo, que ostentam elevados índices de delitos desta espécie. De fato, crimes patrimoniais envolvendo veículos merecem maior reprovabilidade, por violar mais intensamente o bem jurídico tutelado (o patrimônio), do que aqueles que envolvem bens de valor menos expressivo.

Neste sentido, orientação jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Ressalte-se que, a justificar o maior aumento da pena base diante dos roubos, tem-se, também, a natureza dos bens tomados das vítimas (veículos automotores), de valores elevados a propiciar maior prejuízo às vítimas, cumprindo considerar o fato de o autor da subtração de tais coisas demonstrar maior audácia, a par de proeminente reprovabilidade de suas condutas. De fato, a circunstância adversa relativa ao objeto do roubo (veículos automotores) enseja desfalque patrimonial de grande monta, sem se desprezar o elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir severa repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem da prática de delitos contra o patrimônio verdadeiro meio de vida, como no caso dos autos" (TJSP, 9.^a Câmara de Direito Criminal, Apelação n.º 0002974-75.2015.8.26.0554, rel. Júlio Caio Farto Salles, j. 03/08/2017, v.u., grifei).

No mesmo sentido, precedente do E. Superior Tribunal de Justiça: "(...) a natureza do bem subtraído pode ser considerada na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base acima do mínimo, realizando o julgador, assim, a necessária dosimetria e individualização da pena, após consideradas as circunstâncias concretas nas quais ocorreu o delito. Precedentes. No caso, a pena-base foi exasperada na primeira fase da dosimetria em razão da natureza do objeto roubado, um veículo, da elevada culpabilidade do acusado - que demandou maior determinação criminosa para sua subtração, tendo em vista as dificuldades inerentes ao roubo do bem, assim como audácia e maior destemor do acusado, em razão do risco de circular em via pública com o objeto do crime - e dos consideráveis prejuízos causados às vítimas, quer por

seu elevado valor, quer por ser objeto de utilização diária para a vítima" (STJ, HC 309.263/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 07-4-2016, grifei).

Ademais, houve utilização ostensiva de um simulacro, o que incutiu maior temor na vítima (por acreditar que se tratava efetivamente de uma arma de fogo), impedindo qualquer reação e permitindo a consumação do delito. A utilização deste simulacro não será levada em consideração para acréscimo na terceira fase da dosimetria, consoante entendimento jurisprudencial majoritário. Não obstante, considerando o princípio constitucional da individualização da pena, impõem-se maior reprovabilidade na conduta dos indivíduos que se utilizam deste artifício para a prática da grave ameaça, do que em relação àqueles que dele não se valem.

Diante disto, a pena base deve ser majorada em 1/6, sendo fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão, mais ao pagamento de 11 dias-multa.

Em segunda fase, incide a atenuante da confissão, a reduzir as penas ao mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Em terceira etapa, incide a causa de aumento pelo concurso de agentes no delito de roubo consoante fundamentação acima, em 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, a quantidade de pena e gravidade delitiva, notadamente diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima indicadas, fixo como adequado a este o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, com fundamento no art. 33, § 3.º, do Código de Penal.

Nesse sentido cito jurisprudência: O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade adequado ao agente que comete delito de roubo qualificado é o fechado, diante de sua periculosidade, circunstância esta que justifica o estabelecimento do regime mais rigoroso. Esse E. Tribunal decidiu que ainda que menor e primário o agente que participa de assalto qualificado não disfarça evidente periculosidade, irrecusável ousadia e clara temibilidade, atributos que não são privilégios exclusivos de delinquentes reincidentes ou de idade mais avançada" (JUTACRIMSP 91/117).

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos nos moldes do art. 44 do CP, pois ausente o requisito objetivo (pena superior a 04 anos máximos permitidos), e porque o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, a afastar qualquer benesse.

Reconheço a custódia cautelar do condenado desde a data do fato, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal parecendo mais adequado que o Juízo da Execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do Juiz Natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Ademais a prisão dura quatro meses apenas, sem direito à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena" (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de "progressão de regime" pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Custodiado no curso do processo, o condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado, sendo incongruente soltá-lo, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano por ausência de pedido.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra WESLLEY PINHEIRO DE JESUS LAO, qualificado à fl. 14, como incurso no artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, e o faço para condená-lo à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 13 dias-multa.

Absolvo o acusado em relação ao delito de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Condeno ainda o réu às custas processuais, no valor de 100 Ufesp's, ante constituição de Advogado.

O acusado não poderá apelar em liberdade, donde o recomendo no cárcere em que está. Com o trânsito em julgado desta sentença, certifique-se e extraia-se a Guia de Recolhimento Definitiva. Certifique-se o cálculo da pena de multa, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015 de 27/02/2015 e intime-se o réu para pagamento no prazo de 10 dias, em favor do FUNPESP, sob pena de ajuizamento de ação de execução da pena de multa.

Comunique-se a vítima, conforme prevê o art. 201, § 2.º do CPP, alterado pela Lei n.º 11690/08.

Oficie-se ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA